

1500199-72.2022.8.26.0552

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... valor na aferição da prova da materialidade do roubo e de sua autoria. Apenas decai de estima se obra de erro ou mentira, que se não presumem, antes devem ser comprovados "ad satiem", pois repugna à razão humana queira alguém acusar inocentes". (Apelação nº 1.195.769/4, Julgado em 15/06/2000, 15ª Câmara, Relator: Carlos Biasotti, RJTACRIM 49/112).

A propósito, nada há nos autos a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500199-72.2022.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500199-72.2022.8.26.0552

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164149/2022 - DEL.POL.LEME, 25602934 - DEL.POL.LEME, 2164149 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE TEODORO DOS REIS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz Substituto: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

ALEXANDRE TEODORO DOS REIS foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia no dia 16 de junho de 2022, por volta das 22h17min, na Avenida Vinte e Nove de Agosto, Centro, nesta cidade e comarca de Leme/SP, subtraiu, para si, uma lata de colágeno, marca "Vitalab", avaliada em R\$ 44,90, pertencente ao estabelecimento comercial "Ultrafarma"; e um condicionador, marca "Pantene", avaliado em R\$ 26,90, pertencente ao estabelecimento comercial "Droga Raia" (Auto de Avaliação de fls. 74/75).

A denúncia foi recebida, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação, não sendo absolvido sumariamente e inaugurando-se a instrução criminal, ao longo da qual ouviram-se vítimas e testemunha, interrogando-se o acusado ao final.

As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público pela condenação. A Defesa, por sua vez, advogou teses absolutórias. É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 31/33), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 36/37), pelo auto de avaliação (fls. 74/75), pelo relatório final do inquérito policial (fs. 76/77) e pela prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

A representante da "Droga Raia", PÂMELA DE CÁSSIA GALVÃO OLIVEIRA, disse, em juízo, que trabalhava na DROGA RAIÁ na data dos fatos. Ocorreu um furto. A rigor, não foi viu a ocorrência da subtração. Porém, os policiais encontraram um condicionador na posse do acusado e foram consultá-la a respeito da falta deste item. Verificou as câmeras e pôde ver a subtração de um condicionador PANTENE. O produto também estava faltante na prateleira. Pelo que se lembra, o produto foi colocado no bolso do agente.

A representante da "Ultrafarma", EVELYN AMANDA DE OLIVEIRA DA COSTA, relatou, em juízo, que trabalhava na ULTRAFARMA no dia dos fatos. No dia dos fatos, entrou uma rapaz pedindo água. Após, a polícia voltou com ele e um produto furtado por ele. Não percebeu a subtração na hora. Ele frequentava direto a farmácia para pedir água. Pelo que se lembra, ele pegou uma lata de COLÁGENO. Não sabe se foi visto algo nas câmeras de vigilância por não ter acesso. Com os policiais tendo recuperado o produto, verificou o ocorrido e constatou um buraco na prateleira e a falta no estoque.

O policial militar GLEISY WANDERLEY MACHADO, em juízo, relatou que, no dia dos fatos, em patrulhamento, encontrou ALEXANDRE, conhecido dos meios policiais pela prática de furtos. Ele, logo quando viu a viatura policial, surpreendeu-se e já colocou as mãos no bolso da blusa. Em abordagem, no bolso da blusa dele, encontrou um condicionador. Indagado, ele admitiu a subtração em uma farmácia. Na mochila dele, ainda localizou um suplemento alimentar, sendo que ele também admitiu a subtração em uma outra farmácia. Em ambas as farmácias, confirmou-se a ocorrência das subtrações.

No mesmo sentido, o testemunho do policial militar Éder Marinho da Cruz em sede extrajudicial (fl. 3).

O réu ALEXANDRE TEODORO DOS REIS, em seu interrogatório, afirmou que tem um filho de 12 anos de idade, que mora com sua sogra e seu ex-cunhado. Fazia bicos de servente e de jardineiro. Mora com sua mãe. Tem problemas de saúde (SOROPOSITIVO, TUBERCULOSE e DIABETES), além de estar com COVID-19. Tem outros processos anteriores por furtos, sempre vinculados à dependência química por CRACK. Isso desde 2019. Confessou os delitos. De fato, pegou o condicionador e o colágeno das farmácias no dia dos fatos. Discutiu com sua sogra, recaiu no CRACK e pegou estas bens na farmácia para trocar por mais droga. Já admitiu os delitos na hora para os policiais militares.

Observa-se que os depoimentos das representantes das vítimas e das testemunhas, tanto aqueles prestados em juízo quanto os de solo policial, são uníssonos e coesos, descrevendo os fatos com clareza, sendo que não há nos autos qualquer indício ou suspeita de que referidas pessoas tivessem algum motivo para falsamente incriminar o acusado, motivo pelo qual seus depoimentos merecem total credibilidade.

Destaco que não há razão alguma para se afastar a força de convicção do depoimento do policial militar pelo fato exclusivo da testemunha pertencer ao quadro policial, porquanto "inexiste preceito legal que impeça ou proíba o policial de prestar depoimento em ação penal, mormente quando é o único que se achava no sítio da ação delituosa, sendo que seu informe judicial tem o mesmo valor probatório de um testemunho ofertado pelo cidadão comum". (RJDTACRIM - SP 21/118).

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sobre os fatos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato administrativo decorrente do poder de polícia, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em

juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas sim na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado, representados ou não no ato administrativo-policial realizado por conta do inquérito policial.

Importante ressaltar que nos delitos patrimoniais, quase sempre cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são sobremaneira importantes para elucidar os fatos e desvendar a autoria. Na lição de TOURINHO FILHO, "a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça" (Processo Penal, 3º vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259), nesse sentido também se orientando a jurisprudência (JUTACRIM 95/268 e RJDTACRIM 25/319).

Em casos como o trazido a julgamento, a jurisprudência é tranquila em reconhecer que a palavra da vítima é suficiente para provar a autoria e a materialidade do delito. Nesse sentido:

"A palavra da vítima tem subido valor na aferição da prova da materialidade do roubo e de sua autoria. Apenas decai de estima se obra de erro ou mentira, que se não presumem, antes devem ser comprovados "ad satiem", pois repugna à razão humana queira alguém acusar inocentes". (Apelação nº 1.195.769/4, Julgado em 15/06/2000, 15ª Câmara, Relator: Carlos Biasotti, RJTACRIM 49/112).

A propósito, nada há nos autos a infirmar os depoimentos prestados pela vítima, sendo eles de grande valor probatório e isentos de qualquer vício ou mácula.

Ressalte-se, ademais, que não há qualquer prova, mínima que seja, de que as vítimas e as testemunhas tivessem interesse em prejudicar o acusado.

Cabe anotar também que o acusado confessou os delitos em solo policial (fl. 6) e em seu interrogatório em juízo.

Em atenção às teses defensivas, para consumação do furto, é desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada, consoante inteligência da súmula 582 do STJ. No caso em tela, é indubitável que houve inversão da posse de ambos os produtos subtraídos, sendo o bastante para consumação dos furtos.

Ademais, no caso dos autos, é inaplicável o princípio da insignificância, tendo em vista a acentuada reprovabilidade do comportamento do réu, o qual é multirreincidente (fls. 111/116). Assim já decidiu o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte entende que não se aplica o princípio da insignificância quando presente a reincidência do agente, contudo, ressalva a hipótese das instâncias ordinárias entenderem ser recomendável a aplicação da medida, considerando a análise do caso concreto. 2. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância a fim de afastar a tipicidade material da conduta, sobretudo considerando a habitualidade delitiva e a reprovabilidade do comportamento do agente, uma vez que ostenta quatro condenações transitadas em julgado aptas a macular os antecedentes e caracterizar a multirreincidência, de modo que a medida não é socialmente recomendável. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.899.830/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021)

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação aos crimes de furto simples em continuidade delitiva.

Passo a dosar a reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do CP.

De início, vale pontuar que o réu possui seis condenações criminais transitadas em julgado, conforme certidão de distribuição criminal de fls. 111/116: (i) Foro de Leme, Vara Criminal, 1500230-52.2021.8.26.0318, data do fato: 15/02/2021, art. 155, "caput", art. 71, "caput" c/c art. 14, II, todos do CP, trânsito em julgado em 28/06/2021; (ii) Foro de Leme, Vara Criminal, 1500114-91.2019.8.26.0552, data do fato: 19/04/2019, artigo 155, caput, do Código Penal, trânsito em julgado em 09/11/2020; (iii) Foro de Leme, Vara Criminal, 0006549-52.2017.8.26.0318, data do

fato: 23/11/2017, artigo 155, "caput", c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, trânsito em julgado em 25/02/2022; (iv) Foro de Leme, Vara Criminal, 1500230-52.2021.8.26.0318, data do fato: 19/04/2019, artigo 155, "caput", e no artigo 155, "caput", c.c. o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, "caput", todos do Código Penal, trânsito em julgado em 28/06/2021; (v) Foro de Leme, Vara Criminal, 1500230-86.2020.8.26.0318, data do fato: 20/02/2020, artigo 155, § 4º, inciso IV, c.c. o artigo 61, inciso II, alíneas "e" (contra ascendente) e "h" (contra pessoa maior de 60 anos de idade), ambos do Código Penal, trânsito em julgado em 14/12/2020); e, (vi) Foro de Leme, Vara Criminal, 1505063-84.2019.8.26.0318, data do fato: 06/11/2019, artigo 155, caput, do Código Penal, trânsito em julgado em 14/12/2020.

Daí porque três dessas condenações serão desvaloradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e três caracterizarão multirreincidência na segunda fase.

Na primeira fase, pela existência de três condenações definidoras de maus antecedentes, majoro a pena-base em 1/4, fixando-a em 1 ano e 3 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, presente a multirreincidência em razão de três condenações definitivas. Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea, a qual compensa parcialmente uma dessas condenações.

Assim, majoro a pena 1/5 e fixo a pena intermediária em 1 ano e 6 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida a continuidade delitiva em outros dois furtos, majoro a pena 1/6. Torno, então, a pena definitiva em 1 ano e 9 meses de reclusão e 16 dias-multa.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 49 do CP, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração.

Considerando os maus antecedentes e a multirreincidência, inclusive por delitos da mesma espécie, incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP) e do sursis penal (art. 77, CP). Ainda pelos maus antecedentes e pela multirreincidência, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33 do CP.

Ante o exposto, condeno ALEXANDRE TEODORO DOS REIS, qualificado nos autos, como incurso, por duas vezes, no art. 155, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão no regime inicial fechado e 16 dias-multa no valor unitário mínimo.

Tendo respondido ao processo em prisão cautelar, e como não houve alteração no panorama probatório que ensejou tal fato - aliás, a sentença reconheceu a responsabilidade criminal -, denega-se o direito de recorrer em liberdade, subsistentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva (art. 312 c/c art. 313, CPP) nos termos do que foi decidido anteriormente neste processo.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Custas pelo réu, ressalvada a gratuidade de justiça, que ora lhe defiro.

Arbitro honorários do douto advogado dativo no valor máximo da tabela (Convênio DPE/OAB-SP), expedindo-se certidão.

Com o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Instituto de Identificação (IIRGD); (ii) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; (iii) expeça-se guia de execução definitiva ou oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; (iv) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se e intimem-se.

Leme, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA